



پاکستان کی فضائی تحفظ کی تحقیقات کا ایکٹ، ۲۰۲۳ء

فہرست

نمبر شمار	مندرجات
1	مختصر عنوان، وسعت، اطلاق اور آغاز نفاذ
2	تعریفات
3	تحفظ طیارہ تحقیقاتی بیورو
4	ڈائریکٹر، اس کے فرائض، اختیارات اور کارہائے منصبی
5	تحقیق کنندہ گان کے اختیارات
6	حادثے یا واقعے کی اطلاع
7	ابتدائی انکوائری
8	تحقیق کا آغاز اور پبلک نوٹس
9	بیورو کی جانب سے تحقیقات کا مقصد
10	بیورو کی جانب سے تحقیقات کو ترجیح دینا
11	مفاد کے ٹکراؤ سے گریز کرنے کی ذمہ داری
12	دیگر دلچسپی رکھنے والی ریاستوں کی جانب سے تحقیق میں شرکت
13	طیارے کا تحفظ اور دیگر شواہد
14	طیارے اور دیگر شواہد کو واگزار کرنا جب مزید درکار نہ ہو
15	تحقیقاتی رپورٹیں اور ان کی اشاعت
16	نتائج کافی الفور اعلامیہ جہاں فوری کارروائی مطلوب ہو
17	تحقیقات کے نتائج کی جواب دہی کا فرض
18	بعض ریکارڈ کو افشاں ونہ کرنے کی ذمہ داری

تحقیقات کا دوبارہ آغاز	19
واقعات کی رپورٹنگ کا نظام	20
کارروائی میں مزاحمت یا رکاوٹ	21
جھوٹی معلومات دینا یا ثبوت کو روکنا، تبدیل کرنا	22
سمن یا طلبی کی تعمیل میں ناکامی	23
کسی حادثے یا واقعے کی اطلاع دینے میں ناکامی	24
ثبوت کو محفوظ رکھنے میں ناکامی	25
معلومات کا غیر مجاز انکشاف	26
باڈی کارپوریٹ (کاروباری ادارے) کے جرائم	27
جرائم کا اختیار سماعت	28
جرائم قابل ضمانت ہوں گے	29
بعض جرائم کے لیے سرسری سماعت	30
قابل مصالحت جرائم	31
موجودہ ملازمین کی خدمات کی منتقلی	32
بعض املاک اور اثاثہ جات کی منتقلی	33
فضائی تحفظ فنڈ	34
معیاری اور سالانہ رپورٹیں	35
وفاقی تحقیقاتی ایجنسی اور مقامی پولیس کی معاونت	36
برأت	37
وفاقی حکومت کا قواعد بنانے کا اختیار	38
مستقل احکامات	39
ایکٹ دیگر قوانین پر غالب ہوگا	40

عدالتوں کے اختیار سماعت سے استثناء	41
ازالہ مشکلات	42
تنسیخ اور استثناء	43



THE PAKISTAN CODE

پاکستان کی فضائی تحفظ کی تحقیقات کا ایکٹ، ۲۰۲۳ء

[۷/ اگست، ۲۰۲۳ء]

طیاروں کی نیویگیشن سے رونما ہونے والے حادثات اور دیگر واقعات کی بہتر تحقیقات کے اہتمام کا ایکٹ

ہر گاہ کہ یہ قرین مصلحت ہے کہ طیاروں کی نیویگیشن سے رونما ہونے والے حادثات اور دیگر واقعات اور ان سے منسلکہ اور ضمنی معاملات کی بہتر تحقیقات کا اہتمام کیا جائے۔
لہذا بذریعہ حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے۔

۱۔ مختصر عنوان، وسعت، اطلاق اور آغاز نفاذ:- (۱) یہ ایکٹ پاکستان کی فضائی تحفظ کی تحقیقات کا ایکٹ، ۲۰۲۳ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ کُل پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا اور حسب ذیل پر بھی لاگو ہوگا۔

- (الف) پاکستان کے شہری پر جہاں کہیں بھی وہ ہو؛
- (ب) پاکستان میں رجسٹرڈ شدہ طیارہ جہاں کہیں بھی وہ ہو سکتا ہے؛
- (ج) طیارہ جو پاکستان سے باہر رجسٹرڈ ہو، لیکن وقتی طور پر پاکستان میں یا پر ہو؛
- (د) شقات (ب) اور (ج) میں بیان کردہ طیارے پر ایک شخص؛ اور
- (ه) طیارہ چلانے والا شخص جو پاکستان کا شہری نہ ہو مگر اس کے کاروبار کی مرکزی جگہ یا رہائش پاکستان میں ہو۔

(۳) اس ایکٹ میں شامل کوئی بھی امر طیارہ جو فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہو یا طیارے پر سوار اشخاص پر پر لاگو نہ ہوگا تا وقتیکہ وفاقی حکومت، حکم کے ذریعے، ہدایات نہ دے کہ اس ایکٹ کے تمام یا کوئی بھی احکامات مذکورہ طیارہ پر اور اشخاص پر عمومی یا خصوصی صورت میں لاگو ہوں گے۔

(۴) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ تعریفات:- اس ایکٹ میں، تا وقتیکہ کوئی بھی امر موضوع یا سیاق و سباق کے منافی نہ ہو،۔۔

(الف) ”حادثہ“ سے طیارے کے نقل و حمل سے منسلک واقعہ جو کہ انسان بردار جہاز کی صورت میں، اس وقت کے دوران واقع ہوتا ہے جب کوئی شخص سفر کے ارادے سے طیارے پر سوار ہوتا ہے اس وقت تک جیسا کہ تمام ایسے اشخاص طیارے سے اتر گئے ہوں؛ اور غیر انسان بردار طیارے کی صورت میں، اس وقت کے دوران ہوتا ہے جب کہ طیارہ اُڑنے کے مقصد کے لیے حرکت میں آتا ہے، اس وقت تک جیسا کہ وہ اُڑان سے واپس آ جاتا ہے اور ابتدائی آگے دھکیلنے کا نظام بند ہو جاتا ہے، جو کہ لے جاتا ہے۔۔

(اوّل) ایک شخص کو مہلک یا شدید زخم کی طرف طیارے میں ہونے یا، طیارے کے کسی بھی حصے کے ساتھ براہ راست اتصال کے نتیجے میں، بشمول ان حصوں کے جو اس سے الگ ہو گئے ہیں، یا جیٹ کے پھٹنے کے وقت براہ راست سامنا ہو گیا، ماسوائے اس کے جب زخم قدرتی سبب سے ہوں، از خود مسلط کردہ یا کسی دیگر اشخاص کی جانب سے مسلط کردہ یا اس جگہ سے باہر چھپ کر مفت سفر کرنے والوں کو جو عموماً مسافروں یا عملے کو دستیاب ہوتے ہیں کو زخمی کریں؛

(دوم) طیارے یا ڈھانچے کی تباہی جو کہ اس کے ڈھانچے کی طاقت، کارکردگی یا طیارے کی اُڑان کی خصوصیات کو بری طرح متاثر کرتی ہے اور جس میں عموماً بڑے پیمانے پر متاثرہ حصوں کی مرمت یا تبدیلی درکار ہوگی، ماسوائے انجن کے فیل ہونے یا نقصان ہونے، جبکہ نقصان سنگل انجن تک محدود ہو، (جس میں جہاز کا اٹھایا جانے والا ڈھلنا یا پرزے شامل ہیں)، طیارے کے سنبھ، پروں کے کنارے، انیٹا، برقی رے، پیچ دار پنکھ، ٹائر، بریکیں، سپینے، طیارے کی سبک روی پیدا کرنے کا عمل، پینلز، لینڈنگ گیرز کے دروازے، ونڈ اسکرین، طیارے کی بالائی تہہ (جیسا کہ چھوٹے گڑے یا پنچر کے سوراخ)، یا مرکزی روٹر بلیڈوں، دم کے روٹر بلیڈوں، لینڈنگ گیرز کا چھوٹا موٹا نقصان، اور وہ جو ژالہ باری یا پرندوں کے ٹکرانے کے نتیجے میں ہو (ریڈار کے حفاظتی خول میں ہونے والے سوراخ شامل ہیں)؛ یا

(سوم) طیارہ غائب ہو جائے یا مکمل طور پر ناقابل رسائی ہو، مراد ہے،

(ب) ”مستند نمائندہ“ سے مراد ایک شخص جسے ریاست، اس کے رکی قابلیت کی بنیاد پر، ایک دوسری ریاست کی جانب سے انعقاد کردہ تحقیقات میں شامل ہونے کی غرض سے نامزد کرتی ہے اور جہاں ریاست نے حادثے کی تحقیقاتی اتھارٹی قائم کی ہو، تو نامزد کردہ مستند نمائندہ عام طور پر اتھارٹی میں سے ہوگا؛

(ج) ”ایکٹ“ سے پاکستان فضائی تحفظ تحقیقاتی ایکٹ، ۲۰۲۳ء، مراد ہے؛

(د) ”مشیر“ سے ایک شخص جس کا تقرر ریاست کی جانب سے، اس کار کی اہلیت کی بنیاد پر، تحقیقات میں مستند نمائندے کی معاونت کی غرض سے کرے، مراد ہے؛

(ه) ”طیارہ“ سے ایک مشین جو ہوا کے رد عمل سے علاوہ ازیں زمین کی سطح کے برخلاف ہوا کے رد عمل کے فضاء میں اسپورٹ حاصل کرتی ہو، مراد ہے؛

(و) ”اتھارٹی“ سے پاکستان سول ایوی ایشن آرڈیننس، ۱۹۸۲ء (آرڈیننس ۳۰ مجریہ ۱۹۸۲ء) کے تحت قائم کردہ پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی، مراد ہے؛

(ز) ”ایوی ایشن کا ادارہ“ سے ہیٹ، شخص یا تنظیم جو بیورو کی جانب سے کسی فرض منصبی کو بجالا کر یا فرض ادا کر کے یا اختیار استعمال کر کے، متاثر ہوئی ہو یا جسے فائدہ پہنچا ہو، مراد ہے؛

(ح) ”بیورو“ سے دفعہ ۳ کے تحت قائم کردہ طیارہ حادثہ تحقیقات بیورو، مراد ہے؛

(ط) ”کنونشن“ سے بین الاقوامی سول ایوی ایشن کنونشن جو سات دسمبر ۱۹۴۴ء کو شکاگو میں ہوئی یا کوئی بھی دیگر بین الاقوامی کنونشن یا فضائی تحفظ اور طیارہ حادثات معاہدہ جس کا پاکستان دستخط کنندہ ہے، مراد ہے؛

(ی) ”ڈائریکٹر“ سے بیورو کا ڈائریکٹر مراد ہے؛

(ک) ”وفاقی تحقیقاتی ادارہ“ سے وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایکٹ، ۱۹۷۴ء (ایکٹ ۸ بابت ۱۹۷۴ء) کے تحت قائم کردہ وفاقی تحقیقاتی ادارہ، مراد ہے؛

(ل) ”وقعہ“ سے واقعہ، علاوہ ازیں حادثے کے، جو کہ طیارے کے نقل و حرکت سے منسلک ہو جو کہ آپریشن کو یا اس کے تحفظ کو متاثر کرتا ہے، مراد ہے؛

(م) ”معلومات“ میں ریکارڈنگ، مواد یا دستاویز شامل ہے؛

(ن) ”تحقیقات“ سے طیاروں کے حادثات، سنگین واقعات اور وقوعہ کی روک تھام کی غرض سے اس ایکٹ کے تحت تحقیقات اور اس میں، معلومات، ڈرائنگ، نتائج کو محفوظ کرنا، اکٹھا کرنا اور تجزیہ کرنا، جس میں وجوہات کا تعین اور اس میں شراکتی عوامل اور جہاں موزوں ہو، تحفظ کے لیے سفارش وضع کرنا شامل ہے؛

(س) ”تحقیق کنندہ“ سے بیورو کا ملازم یا کوئی دوسرا شخص مراد ہے جسے فضائی تحفظ اور حادثات کی تحقیقات سے واقفیت معقول تجربہ اور مہارت حاصل ہو؛

(ع) ”وزیر“ سے ایوی ایشن کا وزیر مراد ہے؛

(ف) ”چلانے والا“ سے ایک شخص، تنظیم یا انٹرپرائز جو طیارے کے چلانے میں مصروف ہو یا مصروف ہونے کی پیشکش کرتی ہو، مراد ہے؛

(ص) ”قواعد“ سے اس ایکٹ کے تحت وضع کردہ قواعد مراد ہیں؛

(ق) ”سیکرٹری“ سے وفاقی حکومت کے ایوی ایشن ڈویژن کا سیکرٹری مراد ہے؛

(ر) ”سنگین واقعہ“ سے واقعہ جس میں ایسے حالات شامل ہوں جو یہ ظاہر کرتے ہوں کہ حادثے کا قوی امکان تھا اور اس طیارے کی نقل و حرکت سے منسلک ہے جو کہ انسان بردار طیارے کی صورت میں، اس وقت کے دوران واقع ہوتا ہے جب کوئی بھی شخص سفر کی نیت سے طیارے میں سوار ہوتا ہے اس وقت تک جب تمام ایسے اشخاص طیارے سے اتر گئے، یا غیر انسان بردار طیارے کی صورت میں، اس وقت کے دوران ہوتا ہے جب کہ طیارہ اُڑنے کی غرض سے حرکت میں آتا ہے اس وقت تک جیسا کہ وہ اُڑان سے واپس آ جاتا ہے اور ابتدائی دھکیلنے والا نظام بند ہو جاتا ہے، مراد ہے؛ اور

(ش) ”ریاست“ سے پاکستان کے علاوہ ازیں کنونشن کی دستخط کنندہ ریاست، مراد ہے۔

۳۔ تحفظ طیارہ تحقیقاتی بیورو: (۱) اس ایکٹ کے نفاذ کے بعد جتنی جلد ممکن ہو سکے، لیکن چھ ماہ سے زائد نہ ہو، وفاقی حکومت، سرکاری جریدے میں اعلامیہ کے ذریعے، تحفظ طیارہ تحقیقاتی بیورو قائم کرے گی جس کا صدر دفتر ایسی جگہ پر ہوگا جو اعلامیہ میں مندرج ہوگی۔

(۲) بیورو ڈائریکٹر پر مشتمل ہوگا جو بیورو کا سربراہ ہوگا، اور اتنی تعداد میں تحقیقات کنندہ، افسران، ماہرین، ملازمین اور دیگر اشخاص پر مشتمل ہوگا، جیسا کہ وفاقی حکومت، وقتاً فوقتاً، مناسب سمجھے۔

(۳) بیورو کی ملازمت میں ڈائریکٹر، تحقیقات کار، افسران، ماہرین، ملازمین اور دیگر اشخاص کا تقرر ایسے طریقہ

کار پر کیا جائے گا جیسا کہ قواعد میں مقررہ ہے۔

(۴) بیورو، دیگر کاموں کے ساتھ، حسب ذیل کارہائے منصبی بھی انجام دے گا، یعنی۔۔۔

(الف) اس ایکٹ کے تحت ابتدائی انکوائریاں اور تحقیقات؛

(ب) تحفظ کی کمی نشاندہی جیسا کہ طیارے کے حادثات، سنگین واقعات اور وقوعہ سے ظاہر نمایاں ہیں؛

(ج) اس طرح کی کسی بھی خامی کو ختم یا کم کرنے کے لیے سفارشات وضع کرنا؛

(د) اس طرح کی کسی بھی سفارشات کے اطلاق پر مشورہ دینا اور مدد کرنا؛

(ه) فضائی تحفظ کا مطالعہ کرنا اور تحفظ کے لیے سفارشات کو پھیلا نا حوالہ کے لیے حادثات، سنگین واقعات

اور وقوعہ کا درست ریکارڈ وضع کرنا اور برقرار رکھنا؛

(ز) کنونشن کے تحت فضائی تحفظ اور حادثات کی تحقیقات کی نسبت پاکستان کی کسی بھی ذمہ داری کو پورا

کرنا؛ اور

(ح) کوئی بھی دیگر معاملہ جو مذکورہ بالا سے منسلک ہو یا اس کا ضمنی ہو۔

۴۔ ڈائریکٹر، اس کے فرائض، اختیارات اور کارہائے منصبی:۔ (۱) ڈائریکٹر کا تقرر

وزیراعظم کی جانب سے قواعد میں صراحت کردہ طریقہ کار کے مطابق اس کے عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے تین سالہ مدت کے لیے کیا جائے گا۔

(۲) ڈائریکٹر، تحریری نوٹس کے ذریعے، اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکتا ہے اور مذکورہ استعفیٰ وزیراعظم کی

جانب سے اس کی منظوری کے بعد موثر ہوگا۔

(۳) وزیراعظم ڈائریکٹر کو شنوائی کا معقول موقع فراہم کرنے کے بعد، اسے عہدے سے برطرف کر سکتا ہے، اگر وہ۔

(الف) وزیراعظم کی رائے میں، اس ایکٹ کے تحت اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام رہا ہے یا انکی ادائیگی

کی استطاعت نہیں رکھتا؛

(ب) اخلاقی پستی کے جرم میں ملوث ہونے پر سزا یافتہ ہو چکا ہے؛ یا

(ج) دفعہ ۱۱ کے مفہوم میں دانستہ طور پر ملوث ہو۔

(۴) ڈائریکٹر ایسی تنخواہ اور الاؤنسز وصول کرے گا اور ملازمت کی ایسی قیود و شرائط کے تابع ہوگا جیسا کہ وزیراعظم

تعیین کرے۔

(۵) ڈائریکٹر۔۔۔

(الف) کارہائے منصبی کی باضابطہ ادائیگی کے لیے بیورو کا انتظام سنبھالے گا۔

(ب) اس کو یقینی بنائے گا کہ اس ایکٹ کے تحت تحقیقات آزادانہ، شفاف، موثر ہوں اور اور انتہائی تیز ترین طریقہ کار میں نتیجہ اخذ کرنا؛

(ج) وزیر اور سیکرٹری کو فضائی تحفظ اور حادثات پر اور دیگر معاملات پر جو اس سے متعلق یا اس کے ضمنی ہوں پر مشورہ دینا؛ اور

(د) ایسے دیگر کارہائے منصبی اور فرائض بجالانا جیسا کہ اس ایکٹ، قواعد یا مستقل احکام کے تحت ان پر عائد ہوتے ہیں۔

(۶) اس ایکٹ قواعد یا مستقل احکام کے احکامات کے تابع، ڈائریکٹر ایسے اختیارات استعمال کر سکتا ہے اور ایسے اقدامات اٹھا سکتا ہے جو اس ایکٹ کے مقصد کی بجا آوری کے لیے ضروری ہوں۔

(۷) اپنے کارہائے منصبی کی ادائیگی کے لیے ڈائریکٹر کی عدم موجودگی یا نااہلیت پر، سیکرٹری اس کی عدم موجودگی یا نااہلیت کے دوران بیورو کے کسی بھی سینئر افسر کو کارہائے منصبی کی ادائیگی اور ڈائریکٹر کے اختیارات استعمال کرنے کے لیے مقرر کر سکتا ہے۔

۵۔ تحقیق کنندہ گان کے اختیارات:- (۱) اس ایکٹ کے تحت تحقیق کی اغراض کے لیے، تحقیق کنندگان کو حسب ذیل اختیارات حاصل ہوں گے۔۔۔

(الف) حادثہ، سنگین واقعہ یا وقوعہ کی جگہ پر رسائی کو منضبط کرنا، ممنوع کرنا اور کنٹرول کرنا؛

(ب) حادثہ، سنگین واقعہ یا وقوعہ کی جگہ تک رسائی اور اس میں شامل طیارے، اس کے حصوں، اجزاء اور پرزوں، لمبے، کسی بھی باقیات اور نشانات جو حادثے، سنگین واقعہ یا وقوعہ کے نتیجے میں ہوئے، کسی حصے، پرزوں، لمبے یا باقیات کو جگہ سے ہٹانا؛

(ج) شق (ب) میں مندرج طیارہ، اس کے حصوں، اجزاء، پرزوں، لمبے، باقیات کو کسی بھی ذرائع سے محفوظ کر سکتا ہے جس میں فوٹو گرافی کے ذرائع شامل ہیں، اور جہاں تحقیق کنندہ کے نقطہ نظر میں، اس طرح کرنا ضروری ہو، کسی بھی حصوں، پرزوں، لمبے یا باقیات کو محفوظ تحویل یا مزید معائنے کے لیے ہٹا سکتا ہے؛

(د) مذکورہ مقصد کے لیے، کسی بھی شخص کی حاضری، اپنے تحریری سمن کے ذریعے جسے وہ اپنے روبرو بلانا

موزوں سمجھے، کا تقاضا کر سکتا ہے اور کسی بھی انکوائریوں میں جو وہ کرنے کے لیے موزوں سمجھے جوابات یا بیان دینے کا تقاضا کر سکتا ہے؛

(ہ) کسی بھی مذکورہ شخص اس کی جانب سے دیئے گئے بیان کی حقیقی نوعیت کی نسبت بیان حلفی دینے اور دستخط کرنے کا تقاضا کر سکتا ہے۔

(و) تمام کتب، نوٹس، ریکارڈز، تصاویر، کاغذات اور دیگر دستاویزات، ریکارڈنگز اور ٹرانسکرپٹس یا دیگر معلومات، آرٹیکلز اور دیگر شہادتوں جسے کہ وہ تحقیقات کے لیے ضروری سمجھتا ہے تک رسائی حاصل ہوگی: اور جہاں مطلوب ہو اس کا پوچھ سکتا ہے اور اس شخص کی طرف جس کے پاس وہ ہے یا معقول طور پر توقع کی جا رہی ہے کہ اس کی تحویل میں ہوگا، کو پیش کرنے کا کہہ سکتا ہے؛ اور

(ز) جہاں وہ اس کو ضروری سمجھے، کسی بھی ایسی کتاب، نوٹ، ریکارڈ، تصویر، کاغذات، دستاویز، ریکارڈنگ، ٹرانسکرپٹ، معلومات، آرٹیکل یا شہادت کو رکھ سکتا ہے تاوقتیکہ تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں۔

(۲) جہاں ڈائریکٹر کی رائے میں اس طرح کی کارروائی ضروری ہو، وہ تحقیقات کنندہ کو تحریراً اجازت کر سکتا ہے، مالک یا قابض کو اجازت نامہ پیش کرنے کے بعد، کسی بھی زمین، احاطہ، عمارت، مکان یا طیارے میں داخل ہو، معائنہ اور تلاش کرے اور کسی بھی کتاب، نوٹ، ریکارڈ، تصویر، کاغذ اور دستاویز، ریکارڈنگ، ٹرانسکرپٹ یا دیگر معلومات اور تحقیقات کی نسبت اشیاء کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔

THE PAKISTAN CODE

(۳) جہاں تحقیقات کنندہ یہ ضروری خیال کرے کہ۔۔

(الف) طیارے کے چلانے میں بلا واسطہ یا بلا واسطہ ملوث شخص کا طبی معائنہ تحقیقات کے لیے لازم ہے، تو وہ، اپنے دستی نوٹس، کے ذریعے، اس شخص سے تقاضا کر سکتا ہے کہ وہ طبی معائنہ پیش کرے؛

(ب) مردہ شخص کے جسم کی جانچ کرنا، یا انسانی باقیات کا طبی معائنہ سرانجام دینا تحقیقات سے متعلقہ ہے، تو وہ اس لاش کے معائنے یا طبی معائنہ کرنے کا باعث بنے گا اور، اس مقصد کے لیے، اپنے دستی نوٹس کے ذریعے اس کے پوسٹ مارٹم یا اس کے طبی معائنے کی انجام دہی کی اجازت لینے کے لیے، متوفی شخص کی لاش یا دیگر انسانی باقیات کی تحویل رکھنے والے شخص سے تقاضا کرے؛ اور

(ج) کسی حادثے، سنگین واقعے میں مبتلا طیارے پر یا ذیلی دفعہ (۱) کے تحت وصول کردہ یا ذیلی دفعہ (۲) کے تحت ضبط کردہ اس کے اجزاء، مواد یا پرزے، ملبہ، یا کوئی بھی کتاب، نوٹ، ریکارڈ، تصویر،

کاغذات اور دیگر دستاویز، ریکارڈنگ، نقل، معلومات یا دیگر شے کی جانچ کرنا بشمول تباہ ہونے پر جانچنے کا تقاضا کیا گیا ہو تو، وہ اس جانچ کرنے کا سبب بن سکے گا؛ اور یہ اس حد تک قابل عمل ہو اور تحقیقات کی پیش رفت میں غیر معقول طور پر رکاوٹ نہ بنتا ہو، مذکورہ جانچ مالک یا کسی بھی شخص کی موجودگی میں کی جائے گی جو معقول بنیادوں پر، ظاہر کرے کہ یہ اس کے قانونی قبضے میں ہے یا بصورت دیگر ایسی موجودگی کا مستحق ہے۔

۶۔ حادثے یا واقعے کی اطلاع: (۱) جہاں کوئی حادثہ، سنگین واقعہ یا وقوعہ پیش آئے تو حسب ذیل کا فرض ہوگا کہ کم سے کم تاخیر کے ساتھ اور زیادہ تر موزوں اور تیز ترین دستیاب ذرائع کے ذریعے، لیکن کسی بھی صورت میں چوبیس گھنٹے سے زیادہ نہ ہو ڈائریکٹر کو مذکورہ وقوعہ کی اطلاع بھیجے۔

(الف) طیارے کا پائلٹ ان کمانڈ اور اس کے وفات پا جانے یا معذور ہو جانے کی صورت میں، طیارے کے عملے کا سب سے سینئر رکن، یا مالک، آپریٹر، کرایہ دار یا دیگر شخص جس کی طرف سے وہ طیارے کا کمانڈر تھا؛

(ب) متعلقہ ہوائی اڈے کا آپریٹر؛

(ج) متعلقہ فضائی ٹریفک کنٹرول یونٹ کا افسران کمانڈ اور فضائی ٹریفک کنٹرول کا وائچ سپروائزی افسر؛ اور

(د) قواعد کے تحت اس غرض کے لیے مصرحہ کوئی بھی دیگر شخص۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت اطلاع میں ایسی معلومات شامل ہوں گی اور ڈائریکٹر کے علاوہ ایسے اشخاص کو فراہم کی

جائیں گی جیسا کہ قواعد میں مصرحہ ہو۔

(۳) اطلاع کی وصولی پر فوری طور پر، ڈائریکٹر حادثے سنگین واقعے یا وقوعہ کے حقائق سے سیکرٹری اور ایسی دیگر

ریاستوں اور بہتوں کو جیسا کہ کنونشن کے تحت درکار ہو مطلع کرے گا۔

۷۔ ابتدائی انکوائری: (۱) ڈائریکٹر کسی حادثے، سنگین واقعے یا وقوعہ کی ابتدائی انکوائری کرنے کے لیے

کسی بھی شخص بشمول بیورو کے کسی افسر کو مجاز کر سکے گا اور اس کی ابتدائی رپورٹ پیش کر سکے گا تاکہ تحقیق کے لیے اس وقوعہ کی درجہ بندی اور اس کی حد اور درکار مہارت کا اندازہ لگایا جاسکے۔

(۲) ابتدائی تحقیق کرنے کے لیے مجاز کردہ شخص کو اس ایکٹ کے تحت کسی تحقیق کنندہ کے تمام اختیارات حاصل

ہوں گے۔

۸۔ تحقیق کا آغاز اور پبلک نوٹس:۔ (۱) اس ایکٹ کے دیگر احکامات کے تابع، ڈائریکٹر کسی

طیارے سے وابستہ حسب ذیل حادثات اور سنگین واقعات کی تحقیق کرے گا۔۔

(الف) پاکستان کے مقام میں یا اس کی حدود پر ہو؛ اور

(ب) پاکستان میں رجسٹر شدہ ہو جس کا مقام کسی بھی ریاست کی حدود میں نہ آتا ہو؛

(۲) ڈائریکٹر واقعات کی تحقیق کرے گا جو کہ یا بار بار ہوتے ہوں یا فضائی تحفظ کو خطرہ لاحق کرتے ہوں اور ایسے

دیگر واقعات کی بھی تحقیق کرے گا جس کے پیش نظر فضائی تحفظ کو بہتر بنانے کے مفاد میں تحقیق درکار ہو۔

(۳) جہاں ڈائریکٹر ایسی مدت کے اندر جیسا کہ قواعد میں مصرحہ ہو کسی حادثے، سنگین واقعے یا وقوعہ کی تحقیق شروع

نہیں کرتا تو، سیکرٹری، جہاں وہ ایسا کرنا مناسب سمجھے، ڈائریکٹر سے تحقیق شروع کرنے کا تقاضا کر سکے گا۔

(۴) جہاں ڈائریکٹر ایسا کرنا مناسب سمجھے تو، وہ تحقیق کا مکمل یا اس کا کوئی حصہ اس ایکٹ کی غرض سے، تحقیقات

کے لیے باہمی انتظام اور رضامندی سے کنونشن کے تحت کسی ریاست یا تشکیل کردہ کسی بھی دیگر ہیئت کو تفویض کر سکے گا۔

(۵) اس ایکٹ کے تحت تحقیق دو یا زائد تحقیق کنندگان کے ذریعے سے کی جائے گی جن میں سے ایک تحقیق کنندہ

انچارج ہونا چاہیے۔

(۶) تاوقتیکہ بصورت دیگر ڈائریکٹر کی جانب سے ہدایت نہ کی گئی ہو تو، ہر تحقیق صیغہ راز میں کی جائے گی۔

(۷) کسی حادثے یا سنگین واقعے کی تحقیق کے آغاز کے فوراً بعد، ڈائریکٹر پبلک نوٹس کے ذریعے، مطلع کرے گا

کہ تحقیق کی جارہی ہے اور کوئی بھی شخص جو نمائندگی کرنا یا حادثے یا، جیسی بھی صورت ہو، سنگین واقعے کے حالات یا وجہ سے

متعلقہ کوئی بھی معلومات یا شواہد پیش کرنا چاہتا ہو تو، نوٹس میں مصرحہ وقت کے اندر تحریری طور پر ایسا کر سکتا ہے۔

(۸) اس طرح، جہاں وہ ایسا کرنا ضروری سمجھے، ڈائریکٹر کسی حادثے کی تحقیق کے آغاز کے بعد پبلک نوٹس کے

ذریعے معلومات یا شواہد طلب کر سکے گا۔

۹۔ بیورو کی جانب سے تحقیقات کا مقصد:۔ (۱) اس ایکٹ کے تحت تحقیق کا واحد مقصد حادثات،

سنگین واقعات اور واقعات کی روک تھام ہوگا اور الزام لگانا یا ذمہ داری ڈالنا نہیں ہوگا۔

(۲) اس ایکٹ کے تحت کوئی تحقیق کسی حادثے، سنگین واقعے یا وقوعہ کے اسباب یا معاون عوامل کی مکمل طور پر

رپورٹنگ کرنے سے محض اس وجہ سے کہ اس سے کسی بھی غلطی یا ذمہ داری کا حوالہ دیا جاسکتا ہو گریز نہیں کرے گا۔

(۳) اس ایکٹ کے تحت کوئی تحقیق علیحدہ سے ہوگی اور کسی حادثے، سنگین واقعے یا وقوعہ کے لیے الزام لگانا یا ذمہ

داری ڈالنے کی بابت کسی بھی دیگر کارروائی کو متاثر نہیں کرے گی۔

۱۰۔ بیورو کی جانب سے تحقیقات کو ترجیح دینا:۔ (۱) کسی تحقیق کا آغاز اسباب اور معاون عوامل کے

بارے میں پتہ لگانے کی غرض سے کسی حادثے، سنگین واقعے یا وقوعہ میں نہیں کیا جائے گا اگر۔۔

(الف) اس حادثے، سنگین واقعے یا وقوعہ کی تحقیق اس ایکٹ کے تحت بیورو کی جانب سے کی جا رہی ہو یا ہو چکی ہو؛ یا

(ب) تحقیق کرنے والی ایجنسی کو مطلع کیا گیا ہو کہ طیارہ حادثے، سنگین واقعے یا وقوعہ کی تحقیق کرنے کی تجویز اس ایکٹ کے تحت بیورو کی جانب سے دی گئی ہے۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) میں کوئی امر مانع نہیں ہوگا۔۔

(الف) کسی حادثے، سنگین واقعے یا وقوعہ کی تحقیق اس غرض سے کرنا جو ان اسباب اور معاون عوامل کے بارے میں پتہ لگانے کے علاوہ ہو؛ اور

(ب) کسی بھی معاملے پر تحقیق کرنا جو حادثے، سنگین واقعے یا وقوعہ سے متعلق ہو جس کی تحقیق بیورو کی جانب سے نہیں کی جا رہی۔

(۳) بیورو کی جانب سے کسی حادثے، سنگین واقعے یا وقوعہ کی تحقیق کو حادثے، سنگین واقعے یا وقوعہ کی کسی بھی دیگر

تحقیق پر ترجیح دی جائے گی اور تحقیق کرنے والی ایجنسی بیورو کی تحقیق میں رکاوٹ یا مداخلت سے گریز کرنے کے لیے تمام معقول اقدامات کرے گی۔

۱۱۔ مفاد کے ٹکراؤ سے گریز کرنے کی ذمہ داری:۔ (۱) ڈائریکٹر اور بیورو میں ہر تحقیق کنندہ،

افسر، ماہر، ملازم اور مامور دیگر شخص جب تک وہ عہدے پر فائز ہے اور اس کے بعد دو سال کی مدت کے لیے۔۔

(الف) کسی بھی ایوی ایشن کی مہم یا کاروبار کا مالک، یا بطور شیئر ہولڈر، ڈائریکٹر، پارٹنر یا ملازم نہیں ہوگا؛

(ب) کسی ایوی ایشن کی مہم یا کاروبار میں مشغول یا اس میں کوئی بھی بلا واسطہ یا بالواسطہ مالیاتی یا دیگر

فائدہ، حصہ یا اس میں مفاد نہیں رکھے گا؛ اور

(ج) طیارے کے بنانے یا فروخت یا طیارے کے آلات اور پرزوں میں کوئی بھی بلا واسطہ یا بالواسطہ

مالیاتی یا دیگر فائدہ، حصہ یا مفاد وصول نہیں کرے گا۔

(۲) کسی تحقیق کے آغاز سے قبل، ہر تحقیق کنندہ ڈائریکٹر کو اپنے زیر دست تحریری سٹوفیکٹ پیش کرے گا کہ وہ کسی بھی

کارروبار، معاہدے، یا کسی بھی دیگر لین دین میں کوئی بھی حصہ یا مالیاتی یا دیگر مفاد نہیں رکھتا ہے، یا اپنے پاس نہیں رکھے گا، یا حاصل نہیں کرے گا جس سے تحقیق کنندہ کے طور پر اس کے کارمنصبی کی اس کی جانب سے انجام دہی کرنے میں مضبوطی پر اثر پہنچنے کا امکان ہو۔

(۳) جب بھی کسی تحقیق کنندہ کے نوٹس میں آئے کہ زیر تحقیق کسی معاملے کی نسبت، اس نے پیشہ وارانہ طور پر کسی بھی شخص کی طرف سے کام کیا ہے جو اس معاملے میں کوئی حصہ یا مفاد رکھتا ہو، یا اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی ہو، یا اس کا اجریا ملازم ہو وصول کرے یا وصول کرنے کی معقول توقع ہو، بلا واسطہ یا بالواسطہ مالیاتی یا دیگر فائدہ، حصہ یا مفاد یا مبتلا کرے یا مبتلا کرنے کی معقول توقع ہو، بلا واسطہ یا بالواسطہ مالیاتی یا کچھ دیگر نقصان ہو تو، وہ فوری طور پر ڈائریکٹر کو مطلع کرے گا اور تحقیق میں حصہ لینے سے پرہیز کرے گا۔

۱۲۔ دیگر دلچسپی رکھنے والی ریاستوں کی جانب سے تحقیق میں شرکت :- (۱) کسی حادثے،

سنگین واقعے یا وقوعے کی تحقیق میں دلچسپی رکھنے والی ریاست، اس کی معاونت کے لیے ایک تسلیم شدہ نمائندے اور ایک یا زائد مشیران یا ماہرین کا تقرر کر سکے گی۔

(۲) اس طرح، پاکستان میں رجسٹرڈ شدہ طیارہ دوسری ریاست کی حدود میں یا پر حادثے، سنگین واقعے یا وقوعے کا شکار ہونے کی صورت میں، سیکرٹری، وزیر کی منظوری سے، تحقیق میں شرکت کرنے کے لیے تسلیم شدہ نمائندے اور ایک یا زائد مشیران یا ماہرین کا تقرر کر سکے گا اور مذکورہ ریاست کو اس سے آگاہ کر سکے گا۔

۱۳۔ طیارے اور دیگر شواہد کا تحفظ :- (۱) کسی حادثے، سنگین واقعے یا وقوعے کے نتیجے میں طیارے،

یا اس کے کسی بھی حصوں، مواد، پرزوں، ملبے، کسی بھی نشانات، اور باقیات کو جو پاکستان کی حدود میں واقع ہوں یا پائے گئے ہوں ماسوائے ڈائریکٹر کی جانب سے مجاز کردہ شخص کے، ہٹایا یا بصورت دیگر اس میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے احکامات کے باوصف، کسی حادثے، سنگین واقعے یا وقوعے کے نتیجے میں طیارے یا اس

کے کسی بھی حصوں، مواد اور اجزاء، ملبے، کسی بھی نشانات یا باقیات کو ہٹایا یا اس میں مداخلت کی جاسکے گی جہاں تک ضروری ہو۔

(الف) اشخاص کے ذریعے جو اشخاص یا جانوروں کو مردہ یا زندہ نکالنے، یا آگ یا کسی دیگر وجہ سے طیارے

اور اس کے اجزاء کو تباہی سے بچانے یا عوام یا فضائی نیویگیشن یا دیگر ٹرانسپورٹ کو کسی بھی نقصان یا

رکاوٹ سے بچانے کی غرض سے تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں کرنے کے لیے مجاز کیے گئے ہوں؛

(ب) اشخاص کے ذریعے جو محفوظ مقام پر اسے یا انہیں لانے کے لیے تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں

کرنے کے لیے مجاز کیے گئے ہوں؛ اور

(ج) بیورو کی جانب سے مجاز کیا گیا شخص کے زیر نگرانی طیارے سے سامان، اشیاء، ڈاک اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہٹانے کے لیے۔

(۳) ڈائریکٹر، اس ایکٹ کے تحت کسی بھی ابتدائی انکوائری اور تحقیق کی اغراض کے لیے، کسی تحقیق کنندہ کو مجاز کر سکے گا یا کسی بھی دیگر شخص کو حسب ذیل اقدامات کرنے کے لیے ہدایت کر سکے گا۔

(الف) کسی بھی ثبوت کی، فوٹو گرافی یا دیگر ذرائع سے دستاویزات بنانا، تحفظ دینا اور محفوظ کرنا جسے ہٹایا، ختم، مٹایا یا تلف کیا جاسکتا ہو؛

(ب) طیارے، اس کے پروزوں، مواد، اجزاء، ملبے، کسی بھی نشانات اور باقیات کی محفوظ تحویل کو برقرار رکھنا؛

(ج) طیارے، اس کے پروزوں، مواد، اجزاء، ملبے، کسی بھی نشانات اور باقیات کو مزید نقصان سے بچانا؛

(د) مجاز کردہ اشخاص کی جانب سے طیارے، اس کے پروزوں، مواد، اجزاء، ملبے، کسی بھی نشانات

اور باقیات تک رسائی کو محدود کرنا، یا اسے لوٹ مار اور مزید بگاڑ سے بچانا؛ اور

(ه) طیارے، اس کے پروزوں، مواد، اجزاء، ملبے، کسی بھی نشانات اور باقیات کو ایسی مدت کے لیے

محفوظ رکھنا جیسا کہ تحقیق کی اغراض کے لیے ضروری ہو۔

(۴) مالک، آپریٹر، پائلٹ ان کمانڈ یا طیارے کے عملے کے اراکین اور ہر دیگر شخص جو طیارے، یا اس کے کسی بھی

حصوں، مواد، اجزاء، ملبے، کوئی بھی نشانات اور باقیات یا کوئی بھی معلومات، کتاب، نوٹ، ریکارڈ، تصویر، کاغذات یا دیگر دستاویز، ریکارڈ یا نقول تحویل میں رکھتا ہو، جس کی اس ایکٹ کے تحت تحقیق کی نسبت سے معقول حد تک مطلوبہ توقع کی جاسکے گی کہ، اسے لوٹ مار اور بگاڑ سے بچانے اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے تمام معقول اقدامات اٹھائیں جائیں گے۔

(۵) اس دفعہ میں کوئی امر ذیلی دفعہ (۱) کے تحت ڈائریکٹر کی جانب سے مجاز کردہ شخص یا ذیلی دفعہ (۲) میں مذکورہ

مجاز کردہ شخص یا، تحقیق کنندہ کی جائے حادثہ پر پہنچنے تک بہترین دستیاب شخص کی جانب سے انسانی جان بچانے یا زخمیوں کے علاج کی ممانعت سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔

(۶) جہاں کسی حادثے، سنگین واقعے یا وقوعہ کے نتیجے میں طیارے، اس کے کسی بھی حصوں، مواد، اجزاء، ملبے، کوئی

بھی نشانات اور باقیات اور دیگر شواہد کو ذیلی دفعہ (۲) یا ذیلی دفعہ (۵) کے احکامات کے مطابق ہٹا دیا گیا ہو یا اس کے ساتھ

مداخلت کی گئی ہو تو، ہٹانے یا مداخلت کی ہدایت کرنے، نگرانی کرنے یا انتظام کرنے والا شخص، ان حالات میں ممکنہ حد تک، اس

طرح ہٹانے یا مداخلت کرنے سے قبل؛ بہترین ممکنہ دستیاب ذرائع سے طیارے، اس کے حصوں، مواد، اجزاء، ملے، کوئی بھی نشانات اور باقیات اور کسی بھی دیگر شواہد کے مقام، ترتیب اور حالت کو ریکارڈ کرے گا۔

۱۴۔ طیارے اور دیگر شواہد کو واگزار کرنا جب مزید کار نہ ہو: (۱) ڈائریکٹر طیارے، یا

اس کے کسی بھی ایک یا زائد حصوں، مواد، اجزاء، ملے، کوئی بھی نشانات اور باقیات نیز کوئی بھی دیگر معلومات یا شواہد جسے کسی تحقیق کنندہ نے اپنی تحویل میں لیا ہو یا اسے ہٹانے یا اس کے ساتھ مداخلت کرنے میں کوئی بھی پابندی لگائی گئی ہو، یا دفعہ ۱۳ کے تحت محفوظ رکھنے پر زور دیا گیا ہو تحقیق کرنے کے لیے مزید کار نہ ہو تو جتنا جلد ہو واگزار کرے گا۔

(۲) جبکہ طیارے، یا اس کے کسی بھی ایک یا زائد حصوں، مواد، اجزاء، ملے، کو واگزار کرتے ہوئے ڈائریکٹر، تحریری نوٹس کے ذریعے، مالک، آپریٹر یا کسی بھی دیگر شخص سے جو اس پر قانونی دعویٰ رکھتا ہو سے تقاضا کر سکے گا کہ اسے ایسی معقول مدت کے اندر جیسا کہ نوٹس میں دی گئی ہے ہٹا دیا جائے۔

(۳) جہاں مالک، آپریٹر یا دیگر شخص جو اس پر قانونی دعویٰ رکھتا ہو، کسی معقول وجہ کے بغیر طیارے، یا اس کے کسی بھی ایک یا زائد حصوں، مواد، اجزاء، ملے، کو نوٹس میں دی گئی مدت کے اندر، ہٹانے میں ناکام ہو جائے تو، ڈائریکٹر طیارے، حصہ مواد، اجزاء یا ملے کو مالک، آپریٹر یا دیگر شخص کے خرچ پر نیلام کرنے یا بصورت دیگر فروخت کرنے کا سبب بن سکے گا اور اس کی آمدنی وفاقی حکومت کو جمع کروائے گا۔

۱۵۔ تحقیقاتی رپورٹیں اور ان کی اشاعت: (۱) ڈائریکٹر، وقتاً فوقتاً، وزیر اور سیکرٹری کو اور، ہر

ایجنسی کو یا شخص کو جو تحقیقات کے نتائج میں براہ راست مفاد رکھتی ہوں جیسے اور جب ایجنسی یا شخص کی جانب سے درخواست کی گئی ہو تو تحقیقات کی پیش رفت اور نتائج پر عبوری کیفیت نامہ فراہم کر سکے گا۔

(۲) جیسے ہی تحقیقات مکمل ہو جائے تو، ڈائریکٹر عام طور پر کارروائیوں کو بیان کرتے ہوئے، کسی بھی حفاظتی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے، فضائی تحفظ کے مفاد میں کی گئی سفارشات اور کوئی بھی دیگر متعلقہ نتائج پر حتمی رپورٹ کا مسودہ تیار کرنے کا سبب بن سکے گا۔

(۳) ڈائریکٹر وزیر اور سیکرٹری کو حتمی رپورٹ کا مسودہ پیش کرے گا اور اسے ہر ایجنسی یا شخص جس کا تحقیقات کے نتائج میں براہ راست مفاد ہو کو بھی ارسال کرنے کا باعث ہوگا۔

(۴) اس کے بعد، ڈائریکٹر ہر ایک ایجنسی اور شخص کو جن کا تحقیقات کے نتائج میں بلا واسطہ مفاد ہے کو معقول موقع دے گا جو کہ پینتالیس ایام سے زائد نہ ہوگا کہ وہ حتمی رپورٹ کے مسودے پر اظہار یا رائے دیں۔

(۵) کوئی بھی شخص حتمی رپورٹ کے مسودے کی اطلاع نہیں دے گا یا استعمال نہیں کرے گا یا کسی بھی مقصد کے لیے اس کی اطلاع دینے یا استعمال کی اجازت نہیں دے گا، علاوہ ازیں تدارک کی اقدامات کے اور اگر اظہار یا رائے کی تیاری کے لیے مطلوب ہو۔

(۶) ڈائریکٹر، اظہار اور آراء پر غور کرنے کے بعد جو اسے موصول ہوئیں، اگر کوئی ہوں۔۔

(الف) حتمی رپورٹ کے مسودے کو حتمی رپورٹ کے طور پر اختیار کر سکتا ہے اور اسے وزیر، سیکرٹری اور ہر ایک ایجنسی اور شخص جس کا تحقیقات کے نتائج میں بلا واسطہ مفاد وابستہ تھا کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اور معلومات عامہ کے لیے اسے شائع بھی کر سکتا ہے؛ یا

(ب) حتمی رپورٹ کے مسودے کے نتائج اور سفارشات کو دوبارہ غور و خوض کر سکتا ہے جہاں اس کی رائے میں نئے اہم حقائق اس کے سامنے لائے گئے ہیں اور بعد ازاں بالاشق (الف) کے تحت دیئے گئے طریقہ کار میں اسے شیئر کرے گا۔

۱۶۔ نتائج کافی الفور اعلامیہ جہاں فوری کارروائی مطلوب ہو: دفعہ ۱۵ کے احکامات سے

بلا مضرت، ڈائریکٹر تحقیقات کے دوران کسی بھی وقت، وزیر، سیکرٹری اور کوئی بھی دیگر ایجنسی اور شخص جو، اس کی رائے میں، نتائج اور سفارشات میں بلا واسطہ مفاد رکھتا ہے، خواہ عبوری یا حتمی، کوئی بھی معاملہ، نتائج یا سفارشات جو کہ اس کی رائے میں فی الفور کارروائی کی متقاضی ہیں، کو فی الفور تحریراً مشتہر کرے گا۔

۱۷۔ تحقیقات کے نتائج کی جواب دہی کا فرض: (۱) ایجنسی یا شخص جو تحقیقات کے نتائج یا

سفارشات پر تدارک کی کارروائی کا ذمہ دار ہے، نتائج اور سفارشات کے مشتہر ہونے کے بعد مذکورہ مدت کے اندر جیسا کہ ڈائریکٹر تعین کرے، جو کسی بھی صورت میں، نوے ایام سے متجاوز نہ ہوگی، ڈائریکٹر کو تحریراً مطلع کرے گا۔

(الف) کسی بھی کی گئی یا جو ایجنسی یا شخص کی جانب سے کی گئی تدارک کی کارروائی سے؛

(ب) وجہ آیا کہ ڈائریکٹر کی جانب سے دیئے گئے وقت کے اندر ایجنسی یا شخص کی جانب سے تدارک کی کارروائی کیوں نہ کی گئی؛

(ج) وجہ آیا کہ ایجنسی یا شخص کی جانب سے کی گئی تدارک کی کارروائی سفارش کردہ کارروائی سے مختلف کیوں تھی؛ یا

(د) وجہ آیا کہ ایجنسی یا شخص کی جانب سے کوئی تدارک کی کارروائی کیوں نہ کی گئی۔

(۲) جہاں ڈائریکٹر کا یہ نقطہ نظر ہو کہ کئی تدارک کی کارروائی یا تجویز کردہ مختلف تدارک کی کارروائی حفاظتی مقتضیات پر پورا نہیں اُترتی یا ایجنسی یا شخص کی جانب سے دیئے گئے تدارک کی کسی بھی کارروائی کے لیے وجوہات غیر تسلی بخش تھیں، وہ تحریراً سیکرٹری کو مطلع کر سکتا ہے جو پھر وزیر کو مطلع کرے گا۔

(۳) جہاں ڈائریکٹر وجوہات سے مطمئن ہو، وہ کارروائی کرنے کے لیے یا مختلف تدارک کی کارروائی کرنے کے لیے، اضافی مدت کی اجازت دے سکتا ہے۔

۱۸۔ بعض ریکارڈ کو افشاں نہ کرنے کی ذمہ داری:۔ (۱) حسب ذیل معلومات اور ریکارڈز کو کسی

بھی مقصد کے لیے افشاں نہ کیا جائے گا علاوہ ازیں اس کے جو تحقیقات سے متعلق ہو ماسوائے جب سیکرٹری تعین کرے کہ اس کا انکشاف مخالف اثر کی قدر قیمت کو بڑھائے گا جو اس تحقیق یا مستقبل کی تحقیقات پر ہو سکتا ہے۔

(الف) ہوا کے دوش پرواز کا کپٹ کی شبیہ کی ریکارڈنگز اور مذکورہ ریکارڈنگز کا کوئی بھی حصہ یا ٹرانسکرپٹس؛

(ب) کاک پیٹ کی آواز کی ریکارڈنگز اور مذکورہ ریکارڈنگز کے ٹرانسکرپٹس؛

(ج) ایئر ٹریفک کنٹرول سے ریکارڈنگز اور ریکارڈنگز کا ٹرانسکرپٹس؛

(د) اس ایکٹ کے تحت ہونے والی تحقیقات کے دوران تحقیقات کنندہ یا دوسرے شخص کو دیئے گئے تمام

بیانات؛

(ه) طیارے کی نقل و حرکت میں ملوث اشخاص کے مابین تمام بات چیت؛

(و) حادثے، شدید واقع یا وقوعہ میں ملوث اشخاص کی تمام طبی یا نجی معلومات؛

(ز) معلومات اور اظہار کردہ رائے کا تجزیہ، جس میں فلائٹ ریکارڈ معلومات جو تحقیق کنندہ اور مستند

نمائندہ کے درمیان حادثے، شدید واقع یا وقوعہ کی نسبت ہوئیں، شامل ہیں؛ اور

(ح) حتمی رپورٹ کا مسودہ۔

(۲) کوئی بھی معلومات یا ریکارڈ جو ذیلی دفعہ (۱) میں محولہ ہے تحقیقات کی حتمی رپورٹ یا اس کی ضمنیوں کی حتمی

رپورٹ میں شامل کیا جاسکتا ہے، یا کسی بھی دیگر رپورٹ میں صرف اس وقت جب وہ حادثے، شدید واقع یا وقوعہ کے تجزیے سے متعلق ہوں اور معلومات اور ریکارڈز کے جو تجزیے سے متعلق نہ ہوں مذکورہ رپورٹ میں شامل نہ کیے جائیں گے۔

(۳) تحقیقات کی حتمی رپورٹ حادثے، شدید واقع یا وقوعہ میں ملوث اشخاص کے ناموں کو منکشف نہ کرے گی۔

۱۹۔ تحقیقات کا دوبارہ آغاز:- جہاں سیکرٹری کو یہ معلوم ہو کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کوئی نیا اور اہم ثبوت دستیاب ہو گیا ہے تو وہ، وزیر کی منظوری سے ڈائریکٹر کو تحقیقات دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت کر سکے گا۔

۲۰۔ واقعات کی رپورٹنگ کا نظام:- (۱) ڈائریکٹر، ایک مستقل حکم کے ذریعے، حقیقی یا ممکنہ حفاظتی نقص کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے ایک لازمی واقعات کی رپورٹنگ کا نظام قائم کرے گا اور اس حکم میں بیان کردہ تمام متعلقہ اشخاص کو تمام حادثات، سنگین واقعات اور وقوعہ سے انتہائی موزوں اور تیز ترین ذرائع کے توسط لیکن ہر صورت میں چوبیس گھنٹوں کے اندر بیورو کو مطلع کرنے کا حکم کرے گا۔

(۲) اسی طرح، ڈائریکٹر، ایک مستقل حکم کے ذریعے، ایک رضا کارانہ واقعات کی رپورٹنگ کا نظام قائم کرے گا تاکہ حقیقی یا ممکنہ حفاظتی خامیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے میں آسانی ہو جو کہ لازمی واقعات کی رپورٹنگ کا نظام کے ذریعے حاصل نہیں کی جاسکتی۔

(۳) رضا کارانہ واقعات کی رپورٹنگ کا نظام غیر تعزیری ہو گا اور معلومات کے ذرائع کو تحفظ فراہم کرے گا۔

۲۱۔ کارروائی میں مزاحمت یا رکاوٹ:- کوئی بھی شخص، جو کسی تحقیقاتی یا تفتیشی کارروائی میں، یا اس ایکٹ کے تحت کسی تفتیشی یا کسی دوسرے شخص کو دیے گئے یا اس کو عطاء کردہ کسی اختیار یا فرض منصبی کے استعمال میں مزاحمت کرتا ہے، یا اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، تو وہ جرم ثابت ہونے پر چھ ماہ تک سزائے قید، یا پانچ لاکھ روپے تک جرمانہ، یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔

THE PAKISTAN CODE

۲۲۔ جھوٹی معلومات دینا یا ثبوت کو روکنا، تبدیل کرنا:- کوئی بھی شخص جو جان بوجھ کر اس ایکٹ کے تحت تفتیش سے متعلق کسی بھی معلومات یا دیگر ثبوت کو روکتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، اس میں تبدیلی کرتا ہے یا خراب کرتا ہے یا اس ایکٹ کے تحت تحقیقات یا تفتیش کرنے والے کسی تفتیشی یا کسی دوسرے شخص کو کوئی غلط یا گمراہ کن معلومات یا ثبوت فراہم کرتا ہے، تو وہ جرم ثابت ہونے پر تین سال تک سزائے قید، یا دس لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔

۲۳۔ سمن یا طلبی کی تعمیل میں ناکامی:- اس ایکٹ کے تحت، تحقیقات یا تفتیش کرنے والے کسی تفتیشی یا کسی دوسرے شخص کی طرف سے کسی بھی شخص کو جب ایسا کرنے کے لیے طلب کیا جاتا ہے تو وہ بلا معقول عذر کے اس کے سامنے پیش ہونے میں ناکام ہو جاتا ہے یا اس کے سامنے پیش ہونے، بیان دینے، یا کسی بھی معلومات، کتاب، نوٹ، ریکارڈ، تصویر، کاغذات یا دیگر دستاویز، ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹس، طیارے یا اس کے ملے کا کوئی حصہ، مواد یا پرزہ تک رسائی دینے، یا کسی

متوفی کی لاش تک رسائی دینے یا دیگر انسانی باقیات پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے دینے یا اس تک رسائی سے انکار کر دیتا ہے تو وہ جرم ثابت ہونے پر، تین ماہ تک سزائے قید، یا پچاس ہزار روپے تک جرمانہ، یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔

۲۴۔ کسی حادثے یا واقعے کی اطلاع دینے میں ناکامی:- کوئی بھی شخص جو دفعہ ۲۰ کے تحت قائم

لازمی رپورٹنگ سسٹم کے تحت حادثے، سنگین واقعے یا وقوعہ کی اطلاع دینے کا ذمہ دار ہے وہ، بغیر کسی معقول عذر کہ، حادثے، سنگین واقعے یا وقوعہ کی اپنے علم میں آنے کے بعد اطلاع دینے میں ناکام رہتا ہے تو وہ جرم ثابت ہونے پر، تین ماہ تک سزائے قید یا پچاس ہزار روپے تک جرمانہ، یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔

۲۵۔ ثبوت کو محفوظ رکھنے میں ناکامی:- (۱) کوئی بھی شخص جس کے پاس کوئی معلومات، کتاب، نوٹ،

ریکارڈ، تصویر، کاغذات یا دیگر دستاویز، ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹس، طیارے یا اس کے بلبے کا کوئی حصہ، مواد یا پرزہ یا مردہ شخص یا دیگر انسانی باقیات یا کوئی دوسرا ثبوت ہے جس کی اس ایکٹ کے تحت تحقیقات کے ضمن میں معقول طور مطلوب ہونے کی توقع کی جاسکتی ہو وہ، اسے محفوظ رکھنے اور اسے چوری سے بچانے اور مزید خراب ہونے سے روکنے کے لیے مناسب اقدامات کرنے میں غفلت یا ناکامی پر، جرم ثابت ہونے پر چھ ماہ تک سزائے قید یا پانچ لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔

(۲) کوئی بھی شخص جو دفعہ ۱۳ کے احکامات کی خلاف ورزی میں حادثے، سنگین واقعے یا واقعے کے نتیجے میں تباہ ہونے والے طیارے، یا اس کے کسی حصے، مواد اور پرزے، بلبے، باقیات اور نشانات کو ہٹاتا ہے یا اس میں مداخلت کرتا ہے تو وہ جرم ثابت ہونے پر تین ماہ تک سزائے قید یا ایک لاکھ روپے تک جرمانے یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔

۲۶۔ معلومات کا غیر مجاز انکشاف:- کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کی پیشگی تحریری اجازت کے بغیر بیورو یا اس

کے کسی حصے کی جانب سے اکٹھی کردہ معلومات یا مرتب کردہ کسی بھی رپورٹ کو ڈائریکٹر کی طرف سے کھلے عام دستیاب کرنے سے قبل کسی دوسرے شخص، ہیئت یا تنظیم کے سامنے ظاہر کرنے کا باعث بنتا ہے یا اس کی اجازت دیتا ہے تو وہ، جرم ثابت ہونے پر تین ماہ تک سزائے قید یا ایک لاکھ روپے تک جرمانے یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔

۲۷۔ باڈی کارپوریٹ (کاروباری ادارے) کے جرائم:- (۱) جہاں باڈی کارپوریٹ

(کاروباری ادارہ) اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کا مرتکب ہو اور وہ جرم کسی بھی ڈائریکٹر، منیجر، سیکرٹری یا باڈی کارپوریٹ (کاروباری ادارے) کے کسی دوسرے افسر اسی طرح کے افسر یا کسی بھی شخص جو ایسی کسی بھی حیثیت میں کام کر رہا تھا کی

رضامندی یا ملی بھگت سے کیا گیا ثابت ہو جائے، یا ان کی کسی بھی غفلت سے منسوب ہو تو وہ اور باڈی کارپوریٹ (کاروباری ادارہ) جرم کے مرتکب ہوگا اور اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور اس کے مطابق سزا دی جائے گی۔

(۲) جہاں کسی باڈی کارپوریٹ (کاروباری ادارے) کے امور اس کے اراکین کے زیر انتظام ہوں، تو ذیلی دفعہ (۱) کا اطلاق اراکین کے کارہائے منصبی اور ان کے انتظامی امور کے ضمن میں اسی طرح ہوگا جیسے وہ باڈی کارپوریٹ (کاروباری ادارے) کے ڈائریکٹر ہوں۔

۲۸۔ جرائم کا اختیار سماعت:- کوئی بھی عدالت اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کا اختیار سماعت نہیں کر سکے گی، ماسوائے بیورو کے کسی ڈائریکٹر یا افسر کی تحریر شکایت پر جس کو اس مقصد کے لیے مجاز کیا گیا ہو۔

۲۹۔ جرائم قابل ضمانت ہوں گے:- اس ایکٹ کے تحت تمام جرائم قابل ضمانت ہوں گے۔

۳۰۔ بعض جرائم کے لیے سرسری سماعت:- درجہ اول مجسٹریٹ، ڈائریکٹر، یا اس مقصد کے لیے اس کی جانب سے مجاز کردہ بیورو کے افسر کی تحریر شکایت پر، دفعات ۲۱، ۲۳ اور ۲۴ کے تحت جرم کی سماعت کرے گا اور مجموعہ ضابطہ فوجداری ۱۸۹۸ء (نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) کے باب ۲۲ کے احکامات کی مطابقت میں اس ایکٹ کے تحت کوئی بھی رقم کا جرمانہ عائد کر سکے گا۔

۳۱۔ قابل مصالحت جرائم:- (۱) ذیلی دفعہ (۲) سے مشروط، ڈائریکٹر یا اس کی جانب سے مجاز کردہ بیورو کا کوئی افسر، کسی بھی مرحلے پر، اس ایکٹ کے تحت کسی جرم پر انتظامی جرمانہ، جو پچاس ہزار روپے سے کم نہیں، جمع کروانے سے مشروط مصالحت کر سکے گا۔

(۲) اس ایکٹ کے تحت کوئی جرم قابل مصالحت نہیں ہوگا اگر ملزم کو پہلے ہی سے اس ایکٹ کے تحت سزا ہو چکی ہو یا اس کے سابقہ جرم کو ڈائریکٹر کی طرف سے اس کی جانب سے بیورو کے کسی مجاز افسر نے، قابل مصالحت کیا ہو۔

۳۲۔ موجودہ ملازمین کی خدمات کی منتقلی:- (۱) اس ایکٹ کے آغاز نفاذ پر، وفاقی حکومت سرکاری

جریدے میں اعلان کے ذریعے، کسی بھی افسر، ماہر، ملازم یا کسی دوسرے شخص یا افسر کے درجے، ماہرین، ملازمین یا اشخاص کی تاریخ، باضابطہ اور طریقہ کار کا تعین کرے گی جو اس ایکٹ کے آغاز سے فوراً قبل اس ایکٹ کے تحت بیورو کے کارہائے منصبی، فرائض اور امور کے ضمن میں اتھارٹی کی ملازمت میں تھے ان کو اس ایکٹ کے تحت بیورو کو انہی شرائط و ضوابط پر منتقل کیا جائے گا جو ان پر لاگو تھیں، تاوقتیکہ اس ایکٹ کے احکامات کے تحت ان کو تبدیل یا ترمیم نہ کر دیا جائے۔

(۲) تنخواہ اور الاؤنسز جن پر مذکورہ تحقیقات کنندہ، افسر، ماہر، ملازم یا شخص بیورو میں ملازمت کا حقدار ہے وہ ان سے کم سازگار نہیں ہوں گی جن کا وہ مذکورہ منتقلی سے قبل حقدار تھا۔

(۳) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت بیورو میں منتقل کیے گئے افسر، ملازمین یا دیگر اشخاص کی ملازمت ان تمام مقاصد کے لیے لی جائے گی جو تبادلے کی تاریخ سے فوراً قبل، اتھارٹی کے افسر، ماہر، یا ملازمین کی اتھارٹی کے ملازم کے طور پر بدستور رہ چکی ہوں۔

(۴) قانون کے کسی بھی حکم کے باوجود، ذیلی دفعہ (۱) کے تحت بیورو کی ملازمت میں منتقل کیا گیا کوئی افسر، ملازم، ماہر یا شخص محض اس وجہ سے کوئی ادائیگی یا دیگر فائدہ حاصل کرنے کا حقدار نہیں ہوگا کہ وہ اس دفعہ یا اس ایکٹ کے کسی دوسرے حکم کے نتیجے میں، یا اتھارٹی میں اپنے عہدے کی تسخیر کی بناء پر وہ اتھارٹی کا ملازم نہیں رہا۔

۳۳۔ بعض املاک اور اثاثہ جات کی منتقلی :- اس ایکٹ کے آغاز نفاذ پر، وفاقی حکومت، سرکاری جریرے میں اعلان کے ذریعے، اس تاریخ، طریقے کا اور انداز کا تعین کرے گی جس میں ایسے اثاثے، بشمول عارضی عمارتیں، مشینری، آلات، ساز و سامان اور رقوم اور مذکورہ اثاثہ جات سے پیدا ہونے والے دیگر تمام حقوق و مفادات جو اس ایکٹ کے تحت بیورو کے کارہائے منصبی، فرائض اور امور سے متعلق ہوں جو اس دن سے قبل اتھارٹی کی ملکیت میں تھے وہ انتقال جائیداد یا تفویض کے بغیر بیورو کو بلا معاوضہ منتقل اور تفویض ہو جائیں گے اور مذکورہ اثاثہ جات کی نسبت تمام واجبات بیورو کے ذمہ داری ہوں گے۔

THE PAKISTAN CODE

۳۴۔ فضائی تحفظ فنڈ :- ایک فنڈ قائم کیا جائے گا جسے فضائی تحفظ فنڈ کہا جائے گا۔

(۲) فنڈ حسب ذیل ذرائع سے حاصل کیا جائے گا، یعنی :-

(الف) دفعہ ۳۲ کے مطابق اتھارٹی کے حسابات سے فنڈ میں منتقل کی گئی رقم؛

(ب) وفاقی حکومت سے موصول ہونے والی کوئی گرانٹ؛

(ج) کسی بھی ملکی یا بین الاقوامی ادارے سے کوئی بھی امداد، معاونت یا گرانٹ؛

(د) پاکستان کی علاقائی حدود کے اوپر سے گزرنے یا اترنے والے ہوائی جہازوں پر عائد رقم ایسے

نرخوں پر جیسا کہ وفاق متعین کرے؛ اور

(ه) فنڈ کے سرمایہ کاری کردہ نقد بقایا پر منافع۔

(۳) وفاقی حکومت سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے ہدایت کر سکے گی کہ ذیلی دفعہ (۲) کے تحت محصول

بیورو کے علاوہ کسی بھی ایجنسی یا اتھارٹی کے ذریعے فنڈ میں وصول، جمع اور منتقل کیا جاسکے گا۔

(۴) فنڈ میں جمع کردہ رقوم۔

(الف) مالیاتی سال کے اختتام سے سوخت نہیں ہوں گی؛ اور

(ب) علاوہ ازیں تحقیقات کی لاگت، ذمہ لیئے گئے مطالعہ جات، تربیت یا فضائی تحفظ کے مفاد میں دیگر اقدامات یا اس ایکٹ کے دیگر اغراض کے، کسی بھی غرض کے لیے استعمال نہیں کی جائیں گی۔

۳۵۔ میعاد اور سالانہ رپورٹیں:- (۱) ڈائریکٹر سیکرٹری جنرل کو عام طور پر بیورو کے کام سے آگاہ

رکھے گا اور اس کو بیورو کے کارہائے منصبی سے متعلق امور کے بارے میں ایسے وقفوں اور ایسی شکل میں جیسا کہ وہ ہدایت کرے۔

(۲) ڈائریکٹر ہر تقویمی سال کے اختتام کے بعد جتنی جلد ممکن ہو لیکن اگلے جنوری کے آخری جمعے کے بعد نہیں وزیر کو فضائی تحفظ کی حالت، تحقیقات کی پیشرفت حفاظتی سفارشات کی تعمیل کی حد اور اس سال کے دوران عام طور پر بیورو کی جانب سے کی گئی سرگرمیوں کے بارے میں رپورٹ پیش کرے گا۔

۳۶۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی اور مقامی پولیس کی معاونت:- (۱) اس ایکٹ کے اغراض کے

لیے ڈائریکٹر یا تحقیقات کار وفاقی تحقیقاتی ایجنسی، ایئر پورٹ سکیورٹی فورس کے افسر یا متعلقہ ضلع کی پولیس جسے یہ درخواست کی گئی ہے بلا جواز تاخیر کے اس طرح کی معاونت فراہم کی جائے گی۔

(۲) اگر کسی بھی معقول وجہ کے مذکورہ افسر درخواست کردہ معاونت فراہم کرنے سے قاصر ہے تو وہ فوراً معاملے کی اطلاع اپنے اعلیٰ افسر کو دے گا اور جہاں مذکورہ نگران افسر بھی ایسی معاونت فراہم کرنے سے قاصر ہے تو وہ ڈائریکٹر یا جیسی بھی صورت ہو درخواست کرنے والے تحقیقات کار کو آگاہ کرے گا۔

(۳) جہاں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی، ایئر پورٹ سکیورٹی فورس یا متعلقہ ضلع کی پولیس کا افسر درخواست کے باوجود معاونت فراہم کرنے میں ناکام ہوتا ہے یا جہاں وہ معاونت فراہم کرنے سے قاصر ہونے کی وجہ سے مطمئن نہ ہو تو ڈائریکٹر سیکرٹری کو مطلع کرے گا۔

۳۷۔ برأت:- وزیر، سیکرٹری، بیورو، ڈائریکٹر، تحقیقاتی کنندہ، آفیسر، ماہر، ملازم یا بیورو کی ملازمت میں دیگر شخص

کے خلاف کسی بھی شے کی بابت جو اس ایکٹ کے تحت یا کسی قاعدے یا مستقل حکم کے تحت انجام دیا ہو یا دینے کا ارادہ رکھتا ہو یا بیورو کے کنٹرول یا ملکیت میں کسی بھی شے کو پہنچنے والے نقصان کی بابت اس کے خلاف کو مقدمہ، استغاثہ یا دیگر قانونی

کارروائیاں کی جائیں گی۔

۳۸۔ وفاقی حکومت کا قواعد بنانے کا اختیار:- (۱) وفاقی حکومت سرکاری جریدے میں اعلان کے

ذریعے اس ایکٹ کی ایک یا ایک سے زیادہ شرائط کو مؤثر بنائے یا اس ایکٹ کی غرض کو عام طور پر عمل میں لانے کے لیے قواعد وضع کر سکے گی۔

(۲) بالخصوص اور ذیلی دفعہ (۱) کی عمومیت کو مضرت پہنچائے بغیر مذکورہ قواعد حسب ذیل تمام یا کسی بھی معاملات کا اہتمام کریں گے، یعنی:-

(الف) کسی حادثے، سنگین واقعات اور وقوعہ کے اعلامیے کا طریقہ کار اور انداز جس میں ریاست کے لیے اعلامیے شامل ہیں؛

(ب) کسی حادثے، سنگین واقعات اور بین الاقوامی سول ایوی ایشن کی تنظیم اور ریاست کو تحقیقات میں شرکت کرنے کے لیے؛

(ج) شواہد کو اکٹھا کرنا تحویل میں لینا اور محفوظ کرنا؛

(د) عام طور پر تحقیقات کا طریقہ کار؛

(ه) اشخاص کو سمن کرنے اور شواہد اور دیگر معلومات کی فراہمی کا طریقہ کار؛

(و) ابتدائی انکوائری رپورٹ، تحقیقاتی رپورٹ کا مسودہ اور تحقیقاتی رپورٹ؛

(ز) حفاظتی سفارشات کو یکجا کرنا اور پیروی کرنا؛

(ح) طریقہ کار جس میں فنڈ کا انتظام کیا جائے گا جس میں اس کے اکاؤنٹس برقرار رکھنا اور

وصولی کے لیے مجاز کرنا محصول کو اکٹھا کرنے اور منتقل کرنے کی بابت احکامات شامل ہیں؛ اور

(ط) دیگر کوئی معاملہ جو طیارے کے حادثات، سنگین واقعات اور وقوعہ کی تحقیقات کے ضمنی یا امدادی ہوں۔

۳۹۔ مستقل احکامات:- ڈائریکٹوریٹ کی منظوری سے مستقل احکامات وضع کر سکتا ہے جو اس ایکٹ اور قواعد سے

متناقض نہ ہوں کسی بھی معاملے کی فراہمی کے لیے اور جس کے لیے اس ایکٹ کی غرض کو عمل میں لانے کے لیے فراہمی ضروری یا قرین مصلحت ہو۔

۴۰۔ ایکٹ دیگر قوانین پر غالب ہوگا:- (۱) اس ایکٹ کی شرائط فی الوقت نافذ العمل دیگر کسی قانون

میں شامل کسی بھی شے کے باوصف مؤثر ہوں گی۔

۴۱۔ عدالتوں کے اختیار سماعت سے استثناء:- فی الوقت نافذ العمل دیگر کسی قانون میں شامل کسی بھی شے کے باوصف اس ایکٹ کے تحت کوئی بھی زیر التواء کارروائیاں یا وزیر، سیکرٹری، ڈائریکٹر، تحقیقات کار یا دیگر شخص کا حکم حتمی ہوگا اور کسی بھی مقدمے درخواست یا دیگر عدالتی کارروائیوں میں زیر بحث نہیں لایا جائے گا اور عدالت وزیر، سیکرٹری، ڈائریکٹر یا تحقیقات کار یا اس ایکٹ کے تحت دیگر کسی شخص کی جانب سے کیے گئے عمل یا جس کے کیے جانے کا ارادہ ہو کی بابت اختیار سماعت تسلیم نہیں کرے گی یا حکم امتناعی عطاء نہیں کرے گی۔

۴۲۔ ازالہ مشکلات:- اگر اس ایکٹ کی کسی بھی شرائط کو موثر بنانے میں کوئی مشکل پیش آئے تو وفاقی حکومت ایسا حکم وضع کر سکتی ہے جو اس ایکٹ کی شرائط سے متناقص نہ ہو جیسا کہ اسے ازالہ مشکل کی غرض کے لیے ضروری نظر آئے۔

۴۳۔ تنبیخ اور استثناء:- (۱) اس ایکٹ کے آغاز نفاذ پر سول ایوی ایشن آرڈیننس ۱۹۶۰ء (آرڈیننس نمبر ۳۲ مجریہ ۱۹۶۰ء) اور اس ایکٹ کے نفس مضمون سے متعلق اس کے تحت وضع کردہ قواعد منسوخ شدہ سمجھے جائیں گے۔

(۲) مذکورہ تنبیخ کے باوصف۔

(الف) مذکورہ بالا ایکٹ یا قواعد جو اس طرح منسوخ کیئے گئے، کے تحت کیا گیا کوئی بھی عمل یا کی گئی کوئی بھی کارروائی یا جس کے کیے جانے کا ارادہ تھا اس حد تک جیسا کہ اس ایکٹ کی شرائط سے متناقص نہ ہوں اس ایکٹ کی مماثل شرائط کے تحت انجام دی گئی یا کی گئی سمجھی جائیں گی؛ اور

(ب) کوئی بھی معاملے جو تحقیقات کے دوران یا جس کی اتھارٹی کی جانب سے تحقیقات کی گئی ہوں لیکن اس پر رپورٹ نہ بنائی گئی ہو، جب یہ ایکٹ نافذ العمل ہوتا ہے اس ایکٹ کے نفاذ پر بیورو کی جانب سے اٹھایا جائے گا اور جاری رکھا جائے گا گویا کہ یہ اس ایکٹ کے تحت تحقیقات تھی یا کی گئی تھی۔